



PUTUSAN
Nomor 805 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SANTOSO ARIEF PRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Kauman Lama Nomor 56, RT 001, RW 004, Kelurahan/Desa Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Teddy Hartanto, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 782, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YOHANES WIDIANA, S.H., M.H., bertindak selaku Direktur Utama PT Graha Cipta Guna, berkedudukan di Jalan Dr. Angka (Komplek Tirta Kembar) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Agoes Djatmiko, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum Graha Justitia, beralamat di Jalan Dr. Angka, Ruko Permata Hijau Blok 2 Nomor 2-3, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 805 K/Pdt/2023



Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Pengelolaan yang sah atas bangunan yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di Komplek Pertokoan Kebondalem, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto,
- Sebelah Barat : Jalan K.H. Moh. Syafei,
- Sebelah Selatan : Jalan K.H. Moh. Syafei,
- Sebelah Timur : Jalan Letjend. Suprpto,

Hal tersebut sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor 14/BA.Pdt.Eks/2010/PN Pwt *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2007/PN Pwt *juncto* Nomor 88/Pdt/2008/PT SMG, *juncto* Nomor 2443 K/Pdt/2008 *juncto* Nomor 530 PK/Pdt/2011;

4. Menyatakan bahwa objek berupa Toko/Ruko yang terletak di Blok C Nomor 9, Blok C Nomor 10 dan Blok C Nomor 11, yang beralamat di Komplek Pertokoan Kebondalem Purwokerto, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto,
- Sebelah Barat : Jalan K.H. Moh. Syafei,
- Sebelah Selatan : Toko/Ruko Blok C-12 dan C-14 (masuk dalam objek Hak Pengelolaan PT GCG) yang saat ini disewa oleh Sdr. Sri Lisnawati;
- Sebelah Timur : Toko/Ruko Blok C-8 (masuk dalam obyek Hak Pengelolaan PT GCG) yang disewa oleh Sheravino Septian,

Adalah merupakan objek yang termasuk dalam Hak Pengelolaan Penggugat;

5. Menyatakan perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat yaitu Perjanjian Sewa Toko/Ruko Komplek Pertokoan kebondalem Nomor

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 805 K/Pdt/2023



023/KBDM/GCG/XI/2018, tertanggal 10 September 2018 dan Perjanjian Sewa Toko/Ruko Komplek Pertokoan kebondalem Nomor 055/KBDM/GCG/XI/2018, tertanggal 10 September 2018, adalah sah dan mengikat Para Pihak;

6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp3.370.125.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga *opportunity loss* sebesar 6% per tahun x Rp3.370.125.000,00 = Rp202.207.500,00 (dua ratus dua juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap tahun terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2018 (Blok C Nomor 9) dan tanggal 21 Juni 2018 (Blok C Nomor 10 dan C Nomor 11) sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Denda keterlambatan angsuran kepada Penggugat atas Toko/Ruko yang terletak di Blok C Nomor 10, Blok C Nomor 11 dan Blok C Nomor 9 sebesar Rp4.492.434.375,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membatalkan Perjanjian Sewa Toko/Ruko yang terletak di Blok C Nomor 10, Blok C Nomor 11 dan Blok C Nomor 9 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Sewa Toko/Ruko Nomor 023/KBDM/GCG/XI/2018, tertanggal 10 September 2018 dan Nomor 055/KBDM/GCG/XI/2018, tertanggal 10 September 2018;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek berupa Toko/Ruko yang terletak di Blok C Nomor 10, Blok C Nomor 11 dan Blok C Nomor 9 tersebut secara sukarela dan tanpa syarat atau bila perlu menggunakan bantuan Alat Negara yang untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Pengelola yang sah atas objek tersebut;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 805 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) maka uang yang telah disetorkan dan diterima oleh Penggugat dari Tergugat yaitu sebesar Rp1.827.375.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi hak dan milik Penggugat sepenuhnya;
13. Menyatakan sebagai hukum, bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) maupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde verklaaring*) sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Dasar gugatan mengandung suatu keadaan yang tidak pada keadaan yang sebenarnya (*ekseptio doli moli*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 805 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa perjanjian Nomor 023/KBDM/GCG/XI/2017, tanggal 21 November 2017, Nomor 023/KBDM/GCG/XI/2018, tanggal 10 September 2010 dan perjanjian Nomor 055/KBDM/GCG/XI/2018, tanggal 10 September 2018 adalah batal;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp1.332.375.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pwt, tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Pengelolaan yang sah atas bangunan yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di Komplek Pertokoan Kebondalem, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 805 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan K.H. Moh. Syafei,
- Sebelah Selatan : Jalan K.H. Moh. Syafei,
- Sebelah Timur : Jalan Letjend. Suprpto,

Hal tersebut sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor 14/BA.Pdt.Eks/2010/PN Pwt *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2007/PN Pwt *juncto* Nomor 88/Pdt/2008/PT SMG *juncto* Nomor 2443 K/Pdt/2008 *juncto* Nomor 530 PK/Pdt/2011;

3. Menyatakan bahwa obyek berupa Toko/Ruko yang terletak di Blok C Nomor 9, Blok C Nomor 10 dan Blok C Nomor 11, yang beralamat di Komplek Pertokoan Kebondalem Purwokerto, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto,
- Sebelah Barat : Jalan K.H. Moh. Syafei,
- Sebelah Selatan : Toko/Ruko Blok C-12 dan C-14 (masuk dalam objek Hak Pengelolaan PT. GCG) yang saat ini disewa oleh Sdr. Sri Lisnawati;
- Sebelah Timur : Toko/Ruko Blok C-8 (masuk dalam objek Hak Pengelolaan PT GCG) yang disewa oleh Sheravino Septian,

Adalah merupakan objek yang termasuk dalam Hak Pengelolaan Penggugat;

4. Menyatakan perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat yaitu Perjanjian Sewa Toko/Ruko Komplek Pertokoan kebondalem Nomor 023/KBDM/GCG/XI/2018, tertanggal 10 September 2018 dan Perjanjian Sewa Toko/Ruko Komplek Pertokoan Kebondalem Nomor 055/KBDM/GCG/XI/2018, tertanggal 10 September 2018, adalah sah dan mengikat Para Pihak;

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp3.370.125.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 805 K/Pdt/2023



7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga *opportunity loss* sebesar 6 % per tahun x Rp3.370.125.000,00 = Rp202.207.500,00 (dua ratus dua juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap tahun dihitung mulai tanggal 28 Agustus 2018 (Blok C Nomor 9) dan tanggal 21 Juni 2018 (Blok C Nomor 10 dan C Nomor 11) sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar Denda keterlambatan angsuran kepada Penggugat atas Toko/Ruko yang terletak di Blok C Nomor 10, Blok C Nomor 11 dan Blok C Nomor 9 sebesar Rp4.492.434.375,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 9. Menghukum Tergugat untuk membatalkan Perjanjian Sewa Toko/Ruko yang terletak di Blok C Nomor 10, Blok C Nomor 11 dan Blok C Nomor 9 sebagaimana termuat dalam Perjanjian sewa Toko/Ruko Nomor 023/KBDM/GCG/XI/2018, tertanggal 10 September 2018 dan Nomor 055/KBDM/GCG/XI/2018, tertanggal 10 September 2018;
 10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek berupa Toko/Ruko yang terletak di Blok C Nomor 10, Blok C Nomor 11 dan Blok C Nomor 9 tersebut secara sukarela dan tanpa syarat atau bila perlu menggunakan bantuan Alat Negara yang untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Pengelola yang sah atas objek tersebut;
 11. Menyatakan oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar janji (wan prestasi) maka uang yang telah disetorkan dan diterima oleh Penggugat dari Tergugat yaitu sebesar Rp1.827.375.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi hak dan milik Penggugat sepenuhnya;
 12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 805 K/Pdt/2023



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 320/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/PDT.AKTA.KASASI/9/2022 Perkara Nomor 320/Pdt/2022/PT SMG *juncto* Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pwt yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 320/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 30 Agustus 2022, yang telah menguatkan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 805 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Pwt,
tanggal 25 Mei 2022;

Dan selanjutnya Mengadili Sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemudian Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemudian Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemudian Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat Rekonvensi kemudian Pembanding;
2. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa perjanjian Nomor 023/KBDM/GCG/XI/2017, tanggal 21 November 2017, Nomor 023/KBDM/GCG/XI/2018, tanggal 10 September 2018 dan perjanjian 055/KBDM/GCG/XI/2018, tanggal 10 September 2018 adalah batal;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemudian Terbanding untuk mengembalikan uang yang telah Pemohon Kasasi semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemudian Pembanding bayarkan sebesar

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 805 K/Pdt/2023



Rp1.332.375.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemudian Pembanding;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemudian Terbanding;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet;

Atau:

Apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak salah menerapkan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengabulkan gugatan Penggugat atas dasar Penggugat mampu membuktikan sebagai pihak pemegang hak pengelolaan pertokoan di atas tanah Pemerintah Kabupaten Banyumas. Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian sewa toko dan ternyata Tergugat telah *wan prestasi*. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* dapat dibenarkan dan dipertahankan karena telah sesuai dengan hukum. Putusan *Judex Facti* telah didukung oleh cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SANTOSO ARIEF PRIANTO tersebut harus ditolak;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 805 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SANTOSO ARIEF PRIANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 805 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 805 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)